

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה סולומון

פ/3468/25

הצעת חוק לביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה ושומרון, התשפ"ג-2023

- ביטול החוק הירדני 1. מפקד כוחות צבא הגנה לישראל ביהודה ושומרון יבטל את חוק השכרת ומכירת נכסי דלא נידי לזרים, מס' 40 לשנת 1953, וכן צווים שהוצאו מכוחו.
- רכישת קרקע 2. כל אדם רשאי לרכוש זכויות במקרקעין באזור יהודה ושומרון.
- ביהודה ושומרון

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק השכרת ומכירת נכסי דלא נידי לזרים, מס' 40 לשנת 1953 (להלן: "החוק הירדני") נחקק על ידי השלטון הירדני בשנת 1953. תכליתו של החוק הירדני היתה למנוע רכישת קרקעות ביהודה ושומרון על ידי זרים, כלומר אנשים שאינם בעלי אזרחות ירדנית או ערבים. חוק זה נותר על כנו לאחר שחרור אזור יהודה ושומרון בשנת 1967, ומאז הוא מופנה בעיקר כלפי יהודים. על מנת לאפשר ליהודים לרכוש זכויות במקרקעין באזור יהודה ושומרון (באופן עקיף) חוקק בשנת 1971 צו בדבר חוק השימוש והחזקה (תצרוף) של האישיות המשפטית בנכסי דלא נידי (יהודה ושומרון) (מס' 419), תשל"א-1971, אשר אפשר את הרכישה באמצעות חברה אשר נרשמה ביהודה ושומרון וללא הטלת מגבלה על זהות בעלי החברה. באופן זה יהודים יכולים היו להירשם כבעלי חברה ולרכוש אדמות באזור יהודה ושומרון, אולם באמצעות חברה הרשומה באזור יהודה ושומרון בלבד. מציאות זו, הקובעת מגבלות על הזכות של אזרח מדינת ישראל לרכוש זכויות במקרקעין באזור יהודה ושומרון רק בשל היותו אזרח ישראלי, אינה מתקבלת על הדעת. אי לכך מוצע לקבוע בחקיקה ראשית כי כל אדם יהיה רשאי לרכוש זכויות במקרקעין באזור יהודה ושומרון, כמו בכל מקום אחר.

סעיף 1 להצעת החוק זהה להצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' (פ/5253/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/3677/24).

סעיף 2 להצעת החוק זהה להצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' (פ/5270/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/3683/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ג (12.06.2023)